Ausstellungsdatum:

Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 119 ZPO

1 Gesuchstellende Partei

Name *
Falempin

Vorname *
Antoine Guillaume

Geburtsdatum
23.06.1975

Beruf *
IT- / Automationsingenieur (aktuell erwerbs

Arbeitgeber

* Zwingende Angaben

Strasse *
Rebenstrasse

Nr.
29b

Postfach

PLZ *
8913

Ort *
Ottenbach

Zivilstand *

- ○ ledig
- ◉ verheiratet
- ○ verwitwet
- ○ geschieden
- ○ getrennt
- ○ in eingetragener Partnerschaft
- ○ aufgelöste Partnerschaft
- ○ im Konkubinat lebend

Telefonnummer
+41 76 411 68 99

Mobiltelefonnummer
+41 76 411 68 99

E-Mail Adresse
antoine.falempin37@gmail.com

Heimatort
Tours

Nationalität
Frankreich

Übersetzer/in erforderlich?

☒ Ja

Sprache
Französisch / Deutsch / English

2 Ehepartner/in; eingetragene/r Partner/in; Konkubinatspartner/in

Name *
Ranadireksa

Vorname *
Dinda Gayatri

Geburtsdatum
20.06.1976

Beruf
Akademikerin / Remote-Dozentin (keine Ans

* Zwingende Angaben

Strasse *
Rebenstrasse

Nr.
29b

Postfach

PLZ *
8913

Ort *
Ottenbach

Arbeitgeber
Universitas Widyatama (Bandung, Indonesier

Telefonnummer

Mobiltelefonnummer

E-Mail Adresse

Heimatort
Bandung (Indonesien)

Nationalität
Indonesien (Aufenthaltsbewilligung B seit Se

3 Eigene Kinder

Erstes Kind

Name
Falempin-Inapogui

Vorname
Aloïs Madiba

Geburtsdatum
19.06.2011

Beruf oder Tätigkeit

Arbeitgeber

Nettoeinkommen (pro Monat)

im gleichen Haushalt lebend?
◯ Ja ◉ Nein

Zweites Kind

Name

Vorname

Geburtsdatum

Beruf oder Tätigkeit

Arbeitgeber

Nettoeinkommen (pro Monat)

im gleichen Haushalt lebend?
◯ Ja ◯ Nein

Drittes Kind

Name

Vorname

Geburtsdatum

Beruf oder Tätigkeit

Arbeitgeber

Nettoeinkommen (pro Monat)

im gleichen Haushalt lebend?
◯ Ja ◯ Nein

Viertes Kind

Name

Vorname

Geburtsdatum

Beruf oder Tätigkeit

Arbeitgeber

Nettoeinkommen (pro Monat)

im gleichen Haushalt lebend?
◯ Ja ◯ Nein

4 Kinder des Partners bzw. der Partnerin

Erstes Kind

Name: Rifqi

Vorname: Hikari Anandi

Geburtsdatum: 05.09.2003

Beruf oder Tätigkeit:

Arbeitgeber:

Nettoeinkommen (pro Monat):

im gleichen Haushalt lebend? ◯ Ja ◉ Nein

Zweites Kind

Name: Sakki

Vorname: Hiro Anandi

Geburtsdatum: 12.02.2007

Beruf oder Tätigkeit:

Arbeitgeber:

Nettoeinkommen (pro Monat):

im gleichen Haushalt lebend? ◯ Ja ◉ Nein

Drittes Kind

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Beruf oder Tätigkeit:

Arbeitgeber:

Nettoeinkommen (pro Monat):

im gleichen Haushalt lebend? ◯ Ja ◯ Nein

Viertes Kind

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Beruf oder Tätigkeit:

Arbeitgeber:

Nettoeinkommen (pro Monat):

im gleichen Haushalt lebend? ◯ Ja ◯ Nein

5 Weitere Personen, die im gleichen Haushalt leben

Erste Person

Name	Beruf oder Tätigkeit	Nettoeinkommen (pro Monat)
Ehefrau Dinda Gayatri Ranadireksa (B-Bewill		
Vorname	**Arbeitgeber**	
Geburtsdatum		

Zweite Person

Name	Beruf oder Tätigkeit	Nettoeinkommen (pro Monat)
Vorname	**Arbeitgeber**	
Geburtsdatum		

Dritte Person

Name	Beruf oder Tätigkeit	Nettoeinkommen (pro Monat)
Vorname	**Arbeitgeber**	
Geburtsdatum		

Vierte Person

Name	Beruf oder Tätigkeit	Nettoeinkommen (pro Monat)
Vorname	**Arbeitgeber**	
Geburtsdatum		

6 Rechtsbegehren in der Hauptsache [1]

Siehe eingereichtes Hauptgesuch um Wohnungsausweisung (Art. 257 / Art. 260a ZPO) vom 22. August 2026 (Verfahren UP 2026 121 / ES 2026 880).

7 Begründung des Rechtsbegehrens in der Hauptsache [2]

Vollumfänglich begründet im Ausweisungsgesuch vom 22.08.2026 (Alleineigentum, titellose Besetzung, finanzielle Notlage und fehlende Verfügbarkeit der Liegenschaft).

8 Unentgeltlicher Rechtsbeistand

Benötigen Sie einen Anwalt?

(•) Ja ( ) Nein

Anwaltswunsch (Name)

Dem Kantonsgericht zur amtlichen Beiordnu

Falls ja, aus welchen Gründen?

Zur Wahrung der Waffengleichheit, da die Gegenpartei anwaltlich vertreten ist (RA Simon Rückstein). Die Sache weist erhebliche Komplexität auf (Art. 257 ZPO, Eigentums- und Familienverhältnisse). Zudem fremde Verfahrenssprache (Muttersprache Französisch) und gesundheitliche Erschöpfung (Art. 118 Abs. 1 lit. c ZPO).

9 Rechtsschutz und Anwaltsvorschüsse

Besteht eine Rechtsschutzversicherung oder werden die Prozesskosten von Dritten (Berufsverband, Gewerkschaft usw.) übernommen?

( ) Ja (•) Nein

Falls ja, von wem und in welchem Umfang?

Keine Deckung für familien- und mietrechtliche Streitigkeiten

Bisherige Vorschüsse an eigenen Anwalt (Gesamtbetrag)?

0.00

10 Sozialhilfe

Beziehen Sie Sozialhilfe?

( ) Ja (•) Nein

Falls ja, für welche Zeitspanne?

Noch nicht bezogen; Antragsformular ist in Vorbereitung (Aussteuerung ALV eingetreten)

11 Einkommen (pro Monat)

Einkommensbestandteil	gesuchstellende Partei	Partner/in
Nettolohn (inkl. Anteil 13. Monatslohn), Pension	CHF 0.00	CHF
Nebenerwerbseinkommen	CHF	CHF
Renten (AHV, IV, EL usw.)	CHF	CHF
Arbeitslosenentschädigung	CHF 0.00	CHF
Unterhalts-/Unterstützungsbeiträge	Persönlich CHF	CHF
	Kinder CHF	CHF
Total Familien- und Ausbildungszulagen	CHF	CHF
Haushaltsbeiträge der Kinder	CHF	CHF
Vermögensertrag	CHF	CHF
Steuerausstände	CHF	CHF
Total Einkünfte pro Monat	CHF 0.00	CHF 0.00

12 Auslagen (pro Monat)

Auslage	gesuchstellende Partei	Partner/in
Mietzins inkl. NK	CHF 2'424.27	CHF
Hypothekarzins inkl. NK	CHF 2'732.11	CHF
Krankenkassenprämien abzügl. Prämienverbilligung	CHF 875.80	CHF
Mobiliar-/Haftpflichtversicherung	CHF 702.51	CHF
Lebensversicherungsprämie	CHF	CHF
weitere Versicherungsprämien	CHF	CHF
ungedeckte Arztkosten	CHF	CHF
Sozialbeiträge, soweit nicht bereits vom Lohn abgezogen	CHF	CHF
Abo-Kosten öff. Verkehr	CHF	CHF
Autokosten für Arbeitsweg *	CHF	CHF
Kosten für auswärtige Verpflegung, soweit CHF 10.00 übersteigend	Anzahl Mahlzeiten	Anzahl Mahlzeiten
	CHF	CHF
Weiterbildungskosten	CHF	CHF
Ausbildungskosten Kinder	CHF 403.08	CHF
Kinderbetreuung	CHF	CHF
Total Unterhaltszahlungen	CHF 1'931.00	CHF
Schuldzinsen Darlehen	CHF	CHF
Schuldamortisationsraten	CHF	CHF
Anteil Steuern (Bund, Kt., Gde.)	CHF	CHF
sonstige Auslagen	CHF	CHF
	CHF	CHF
	CHF	CHF
Total Auslagen pro Monat	CHF 9'068.77	CHF

* Begründung, wieso das Auto für den Arbeitsweg benötigt wird (Distanz Wohnort-Arbeitsort, Anzahl der täglichen Fahrten):

13 Bevorstehende grössere Auslagen [3]

Laufende medizinische & psychiatrische Behandlungskosten (Dr. med. D. Staletovic, Franchisen/Selbstbehalte mediserv AG), Nachzahlungen Nebenkostenabrechnungen Treuhand-db.ch AG (CHF 6'171.95) sowie Kosten für anwaltliche Vertretung und Parteientschädigungen der pendenten Gerichtsverfahren.

14 Vermögen

Vermögenswert	Bezeichnung	gesuchstellende Partei	Partner/in
Konti, Sparhefte, Wertschriften	:e (Privatkonto CHF -7'831.23, Übe	CHF 0.00	CHF
		CHF	CHF
		CHF	CHF
Bargeld	Bargeld (keine Barreserven)	CHF 0.00	CHF
Grundstücke, Haus,	, 6312 Steinhausen (blockiert durc	CHF 800'000.00	CHF
Eigentumswohnung	e 29b, 8913 Ottenbach (Wohnsitz	CHF 1'000'000.00	CHF
(Verkehrswert)	swert Liegenschaften (Steinhauser	CHF 1'800'000.00	CHF
Motorfahrzeug (Zeitwert)	ge (BMW Leasing / Jeep / Touran	CHF 0.00	CHF
Marke, Typ, Jahrgang	n. Leasing / Jeep Cherokee / VW		
km-Stand		km	km
Kaufpreis		CHF	CHF
Lebensversicherungen	& AXA Leben (verpfändet an ZKB	CHF	CHF
(Rückkaufswert)		CHF 6'781.95	CHF
Weiteres Vermögen	to 2. Säule Swiss Life (gesperrt, ar	CHF 96'080.60	CHF
		CHF	CHF
		CHF	CHF
Beteiligungen (Geschäft,		CHF	CHF
Erbengemeinschaft usw.)		CHF	CHF
Total Vermögenswerte		CHF 1'902'862.55	CHF

15 Schulden

Schuldposition	gesuchstellende Partei	Partner/in
Kredite, Darlehen	Gläubiger ance Kreditkartenlimite / Sc	Gläubiger
(aktueller Bestand der Schuld)	Betrag CHF 7'500.00	Betrag CHF
	Gläubiger waltskosten / Parteientschä	Gläubiger
	Betrag CHF 56'265.75	Betrag CHF
	Gläubiger	Gläubiger
	Betrag CHF	Betrag CHF
	Total CHF 63'765.75	Total CHF
Steuerausstände	Jahr 2022 (Bund + Kt./Gde.)	Jahr
Kantons-, Gemeinde- und direkte Bundessteuer (pro Jahr)	Betrag CHF 20'039.90	Betrag CHF
	Jahr 2024 (Bund + Kt./Gde.)	Jahr
	Betrag CHF 20'127.70	Betrag CHF
	Jahr	Jahr
	Betrag CHF	Betrag CHF
Grundpfandschulden	CHF 1'700'000.00	CHF
weitere Schulden	CHF Nebenkostenrückstand + Tre	CHF
	CHF 6'171.95	CHF
Total Schulden	CHF 1'810'105.30	CHF

16 Beilagen [4]

- [ ] Bestätigung der Steuerbehörde oder letzte detaillierte Steuerveranlagungsverfügung
- [ ] Bestätigung der Sozialhilfebehörde, sofern Sozialhilfe bezogen wird; Bedarfsberechnung
- [ ] Lohnausweis des Vorjahres
- [ ] Lohnabrechnungen des laufenden Jahres
- [ ] Mietvertrag
- [ ] Arbeitsvertrag
- [ ] Hypothekarzins- und Nebenkostenabrechnungen des letzten Jahres
- [ ] Krankenkassen-Prämienausweise
- [ ] Verfügung betreffend Prämienverbilligung
- [ ] Beleg für Mobiliar- und Haftpflichtversicherung
- [ ] aktuelle Bank- und Postauszüge
- [ ] letzte Steuererklärung (inkl. Wertschriftenverzeichnis)
- [ ] weitere Urkunden, welche die finanzielle Situation der gesuchstellenden Partei belegen:

Consolidated Family Support Costs 2023-2025, Ubersicht Ausgaben 2025 (Google Sheet), ZKB Hypothekarverträge & Zinsabrechnungen (CHF 1'600'000 Hypotheken + CHF 96'000 Freizügigkeit), PostFinance Kreditkartenabrechnung (CHF 7'500), Alfred Müller & Treuhand-db.ch Abrechnungen, Steuerrechnungen Bund/Kanton 2022-2024, Rioult & Partner Alimentenbelege, Helsana Police

Die gesuchstellende Partei erklärt, dass die voranstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen und vollständig sind und ermächtigt das Gericht, in die Steuerakten Einsicht zu nehmen.

17 Datum

.....

18 Unterschrift [5]

.....

Das Gesuch kann dem Gericht bzw. der Schlichtungsbehörde in Papierform oder elektronisch eingereicht werden. Eingaben und Beilagen in Papierform sind in je einem Exemplar für das Gericht und für jede Gegenpartei einzureichen. Bei elektronischer Übermittlung muss das Dokument mit einer anerkannten elektronischen Signatur der Absenderin oder des Absenders versehen sein (Art. 130 und 131 ZPO); die Einreichung mittels gewöhnlicher E-Mail ist nicht zulässig.

Die gesuchstellende Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist (Art. 123 ZPO).

Bestätigung der Steuerbehörde der Wohnsitzgemeinde

1 Gesuchstellende Partei

Name | Strasse | Nr. | PLZ | Ort

Vorname

Bei Wohnortswechsel innerhalb des letzten Jahres ist die Bestätigung bei der früheren Wohnsitzgemeinde einzuholen.

2 Steuerinformationen

Rein-Einkommen gemäss letzter Steuerveranlagung

Jahr | CHF

Rein-Vermögen gemäss letzter Steuerveranlagung

Jahr | CHF

Hat die gesuchstellende Partei bzw. deren Familie die Steuern bisher regelmässig bezahlt?

◯ Ja ◯ Nein

Steuerausstände

Jahr | CHF

Jahr | CHF

Bestehen Steuerabzahlungsvereinbarungen? | Falls ja, in welchem Umfang?

◯ Ja ◯ Nein | CHF

Die gesuchstellende Partei hat damit zu rechnen, im laufenden Jahr ungefähr in folgendem Umfang direkte Steuern (Gemeinde, Kanton, Bund) bezahlen zu müssen:

CHF

3 Datum

.....

4 Stempel

.....

5 Unterschrift Steuerbehörde bzw. Gemeindekanzlei

.....

[1] Das Gesuch muss das Rechtsbegehren in der Hauptsache enthalten: Was will die klagende Partei von der beklagten Partei im Prozess? Z.B.: "Die beklagte Partei habe der klagenden Partei CHF 3'000.00 nebst Zins zu 5% seit dem 1.1.2011 zu bezahlen." Möglich ist auch, auf die Eingabe in der Hauptsache zu verweisen, sofern diese vorgängig oder gleichzeitig mit dem vorliegenden Gesuch eingereicht wird.

[2] Die gesuchstellende Partei hat unter Angabe der Beweismittel die wesentlichen Gründe, warum die Rechtsbegehren in der Hauptsache nicht aussichtslos sind, in nachvollziehbaren Schritten glaubhaft darzulegen. Möglich ist auch, auf die Eingabe in der Hauptsache zu verweisen, sofern diese vorgängig oder gleichzeitig mit dem vorliegenden Gesuch eingereicht wird.

[3] Die gesuchstellende Person hat die zu bezahlenden ausserordentlichen Kosten, z.B. für Arzt, Zahnarzt, Medikamente, Geburt, Wohnungswechsel, Pflege von Familienangehörigen anzugeben.

[4] Alle Angaben zu den finanziellen Verhältnissen sind zu belegen. Einkünfte sind mittels Lohnausweises oder Geschäftsbuchhaltungen sowie allenfalls Kontoauszügen zu dokumentieren. Bei geltend gemachten Auslagen (Mietzinse, Versicherungsprämien, Alimente, Steuern, Kreditrückzahlungsraten usw.) sind sowohl deren Bestand (z.B. mit Verträgen, Bestätigungen, Rechnungen) als auch deren regelmässige Bezahlung (Quittungen) nachzuweisen. Der Saldo sämtlicher Konti ist zu belegen.

[5] Die gesuchstellende Partei hat das Gesuch eigenhändig zu unterzeichnen, sofern sie nicht vertreten ist. Ist sie vertreten, hat der Vertreter bzw. die Vertreterin das Gesuch zu unterzeichnen und sich durch eine Vollmacht auszuweisen.